THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

番号：第 22/2018JCCI 号　　ハノイ、 2018 年 11 月 19 日

ベトナム労働・傷病兵・社会省　御中
国会・社会問題委員会　御中

ベトナム日本商工会議所
会頭 伊東 浩治

外国人労働者に対する強制社会保険に関する政令（第 143/2018/ND-CP 号）に関する要望

平素は JCCI の活動に格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
10 月 15 日に公布された外国人労働者に対する強制社会保険に関する政令（第 143/2018/ND-CP 号）につきまして、当協会からの要望を一部反映し「企業内異動」を適用対象外としていただきましたことに重ねて御礼申し上げます。
しかしながら、企業グループの形態は複雑であるため、管轄行政当局によって「企業内異動」の解釈が異なることを懸念しております。具体的には、下記の事例が外国人労働者に関する政令（第 11/2016/ND-CP 号）第 3 条 1 項で定める「企業内異動」として認められるよう、その定義を明確にした通達を発行していただきたくお願い申し上げます。

ケース 1. 孫会社への出向
（例）親会社：日本法人 A、子会社：シンガポール法人 B、 孫会社：ベトナム法人 C
※親会社 A から孫会社 C への企業内異動 （A と C は間接的な出資関係）

ケース 2. 兄弟会社への出向
（例 1）親会社：日本法人 A、子会社 1：日本法人 B、子会社 2：ベトナム法人 C
※子会社 1 B から子会社 2 C への企業内異動（B と C は間接的な出資関係）

（例 2）親会社：日本法人 A、子会社 1：中国法人 B、子会社 2：ベトナム法人 C
※子会社 1 B から子会社 2 C への企業内異動（B と C は間接的な出資関係）

ケース 3. 資本譲渡を受けて出資関係を持つに至った親会社からの出向
（例）ベトナム法人 C 設立時の親会社：日本法人 A
A から資本譲渡を受けた新しい親会社：日本法人 B
※新しい親会社 B から子会社 C への企業内異動

THE JAPANESE CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh,
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

The Japanese Chamber of Commerce & Industry in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St.,
Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-24-2220-9907 - Fax: 84-24-2220-9909

ケース 4. 持分比率が低い出資会社からの出向
（例 1）日本法人 A とベトナム法人 B が合弁会社 C を設立し、それぞれの持分比率は日本法人 A が 49%、ベトナム法人 B が 51%である。
※日本法人 A から合弁会社 C への企業内異動

（例 2）日本法人 A とベトナム法人 B が合弁会社 C を設立し、それぞれの持分比率は日本法人 A が 9%、ベトナム法人 B が 91%である。
※日本法人 A から合弁会社 C への企業内異動

企業グループの形態として、持ち株会社が複数の企業を傘下に置き経営意思決定と機能編成のスピード化を図るのが一般的となっています。そのため、上記ケース 1、ケース 2 のような形で外国人専門家がベトナム法人へ出向することは非常に多くあります。

ケース 1 はシンガポール法人 B が地域持ち株会社、ケース 2 は日本法人 A が最終持ち株会社であることが多く、持ち株会社は子会社の管理・経営を行う最低限の人員しか所属しないため、子会社への異動に先立ち、持ち株会社への異動は行われません。

「企業内異動」を社会保険の適用対象外とした趣旨は、出向元の本国とベトナムでの社会保険料の二重払いを防止することと理解しております。その趣旨からみて、上記いずれのケースも適用対象外とするのが妥当です。「企業内異動」の定義として「出向元会社と出向先会社の直接的または間接的な出資関係が証明されれば、企業内異動と認める」と規定した通達の発行を何卒お願い申し上げます。

最後に、JCCI はベトナム社会・経済発展と、日系企業の発展の架け橋となるべく、今後とも努力してまいります。今後も JCCI は、在ベトナム日系企業の代表として、会員企業の意見を集約し、ベトナム発展に向けた真の提案活動をしてまいりますので、ご支援賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

ベトナム日本商工会議所　会頭

伊東 浩治

写)
ベトナム商工省
計画投資省・外国投資庁
ベトナム商工会議所
在ベトナム日本国大使館
ホーチミン日本商工会議所
ダナン日本商工会議所